

Prüfungsschema § 263 StGB — Betrug

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. Täuschung über Tatsachen

Jedes Verhalten, das objektiv geeignet und subjektiv darauf gerichtet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen — ausdrücklich, konkludent oder bei Garantenpflicht durch Unterlassen.

2. Irrtum

Positive Fehlvorstellung über Tatsachen beim Getäuschten, kausal auf der Täuschung beruhend. Bloße Unkenntnis oder Gleichgültigkeit genügt nicht.

3. Vermögensverfügung

Jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Irrenden, das unmittelbar zur Vermögensminderung führt — freiwillig, sonst liegt Diebstahl/Raub näher.

4. Vermögensschaden

Nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung: Vergleich des Vermögenswerts vor/nach der Verfügung, sofern keine gleichwertige Kompensation vorliegt.

II. Subjektiver Tatbestand

1. Vorsatz

Bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, mindestens dolus eventualis.

2. Bereicherungsabsicht

Absicht, sich oder einen Dritten in stoffgleicher Weise zum Schaden zu bereichern; die erstrebte Bereicherung muss zudem rechtswidrig sein.

III. Rechtswidrigkeit

Wird durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert; Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB) sind stets zu prüfen, aber im Regelfall fernliegend.

IV. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19 ff. StGB) sowie das Fehlen von Entschuldigungs- bzw. Schuldausschlussgründen.

Typische Streitstände

Täuschung — Konkludente Täuschung

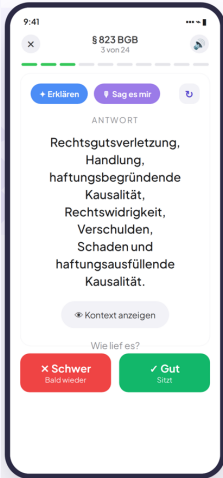
Umstritten ist, welcher Erklärungswert einem tatsächlichen Verhalten nach der Verkehrsanschauung zukommt — besonders relevant bei Zahlungswille und -fähigkeit im Vertragsschluss.

Vermögensschaden — Individueller Schadenseinschlag

Die Rechtsprechung korrigiert den rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff: Ein Schaden liegt ausnahmsweise auch bei objektiver Gleichwertigkeit vor, wenn der Verfügende die Leistung nicht zumutbar nutzen kann.

Zweckverfehlung — Zweckverfehlungslehre beim Spendenbetrug

Beim Spendenbetrug ist umstritten, ob ein Schaden vorliegt, wenn ein sozial anerkannter Zweck durch die Täuschung verfehlt wird, ohne dass objektiv eine Gegenleistung geschuldet war.



9:41 § 823 BGB
3 von 24

Erkläre Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

Schwer
Bald wieder!

Gut
Stüt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.